



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 370

Restitution des « biens mal acquis »



PROGRAMME 370

Restitution des « biens mal acquis »

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Anne GRILLO

Directrice générale de la mondialisation

Responsable du programme n° 370 : Restitution des « biens mal acquis »

Depuis une quinzaine d'années, les juridictions françaises ont été saisies de plusieurs affaires dites de « biens mal acquis », à la suite de plaintes de la société civile, concernant le blanchiment en France, par des chefs d'États étrangers ou leurs proches, du produit d'infractions économiques, telles que la corruption ou le détournement de fonds publics, commises initialement dans leurs pays d'origine.

La législation française permet la restitution à l'État étranger concerné des avoirs ainsi détournés ou du produit de leur cession, par le biais d'une demande d'entraide judiciaire auprès des autorités françaises, ou celui d'une action de cet État devant les tribunaux français pour faire établir un droit de propriété ou demander réparation, en se constituant partie civile dans une procédure pénale ou en engageant une procédure civile distincte.

En complément de ces dispositifs, l'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, met en place un mécanisme innovant visant à restituer les avoirs issus de la corruption internationale aux populations victimes des infractions, via la mise en œuvre d'actions de développement dans le pays concerné et en accord avec ce dernier.

Plus précisément, la loi vise « les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice ».

Elle précise que les produits correspondants « financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. C'est d'autant plus important que notre action est scrutée par les populations concernées, les ONG internationales de lutte anti-corruption qui ont souvent été à l'origine d'affaires dites de « biens mal acquis » portées devant les juridictions françaises et, plus globalement, les instances multilatérales compétentes. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations ».

Le programme budgétaire dédié (P370), créé en 2022 et géré par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, reçoit les fonds qui seront affectés au financement des projets de développement.

Ce programme est doté au fur et à mesure de l'encaissement du produit de la vente des biens mal acquis sur le budget général de l'État. Ces cessions sont assurées par l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués (AGRASC) qui opère sous la double tutelle du ministère de la justice et du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Les investissements solidaires et durables financés par les sommes restituées ne seront pas comptabilisés en aide publique au développement dans les déclarations effectuées par la France à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle rejoint ainsi les quelques pays (États-Unis, Suisse) ayant mis en place des dispositions comparables.

La cession par l'AGRASC d'une partie du patrimoine confisqué à Téodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de Guinée-équatoriale et fils du Président Obiang, a donné lieu à une première ouverture de crédits à hauteur de 6,1 M€ en AE=CP sur le P370 à l'occasion de la loi de finances initiale pour 2024. Toutefois, le programme a enregistré une sous-consommation intégrale de ses crédits en 2024, qui ont été reportés en totalité sur l'année 2025 par l'arrêté du 13 mars 2025 portant report de crédits.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Prévision LFI 2024 Consommation 2024		
01 – BMA_Coopération bilatérale	6 100 806	6 100 806 0	6 100 806
02 – BMA_Coopération multilatérale		0 0	0
Total des AE prévues en LFI	6 100 806	6 100 806	6 100 806
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des AE ouvertes	6 100 806	6 100 806	
Total des AE consommées	0	0	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Prévision LFI 2024 Consommation 2024		
01 – BMA_Coopération bilatérale	6 100 806	6 100 806 0	6 100 806
02 – BMA_Coopération multilatérale		0 0	0
Total des CP prévus en LFI	6 100 806	6 100 806	6 100 806
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des CP ouverts	6 100 806	6 100 806	
Total des CP consommés	0	0	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023	
01 – BMA_Coopération bilatérale	0	0
02 – BMA_Coopération multilatérale	0	0
Total des AE prévues en LFI	0	0
Total des AE consommées		0

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023	
01 – BMA_Coopération bilatérale	0	0
02 – BMA_Coopération multilatérale	0	0
Total des CP prévus en LFI	0	0
Total des CP consommés		0

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 6 – Dépenses d'intervention	0	6 100 806	0	0	6 100 806	0
Transferts aux autres collectivités	0	6 100 806	0	0	6 100 806	0
Total hors FdC et AdP		6 100 806			6 100 806	
Total*	0	6 100 806	0	0	6 100 806	0

* y.c. FdC et AdP

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – BMA_Coopération bilatérale		6 100 806	6 100 806 0		6 100 806	6 100 806 0
02 – BMA_Coopération multilatérale			0 0			0 0
Total des crédits prévus en LFI *	0	6 100 806	6 100 806	0	6 100 806	6 100 806
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	6 100 806	6 100 806	0	6 100 806	6 100 806
Total des crédits consommés	0	0	0	0	0	0
Crédits ouverts - crédits consommés		+6 100 806	+6 100 806		+6 100 806	+6 100 806

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	6 100 806	6 100 806	0	6 100 806	6 100 806
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	6 100 806	6 100 806	0	6 100 806	6 100 806

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 6 100 806	CP ouverts en 2024 * (P1) 6 100 806
AE engagées en 2024 (E2) 0	CP consommés en 2024 (P2) 0
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 0
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 6 100 806	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 0						
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0						
						
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 0	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 0		
AE engagées en 2024 (E2) 0	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 0		
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 0		
						
						Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 0
						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

01 – BMA_Coopération bilatérale

Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – BMA_Coopération bilatérale		6 100 806	6 100 806 0		6 100 806	6 100 806 0

Selon les dispositions de la loi du 4 août 2021 qui créent le mécanisme spécifique de restitution des recettes liées aux confiscations judiciaires de « biens mal acquis », les autorisations d’engagement sont ouvertes sur le programme 370 au fur et à mesure de la cession de ces biens dans le cas d’un dossier correspondant aux critères fixés par la loi.

Dans le cadre de la procédure « Téodorin Obiang », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ont été ouverts sur le P370 dans la LFI 2024 pour un montant de 6,1 M€. Le calendrier de décaissement de ces autorisations d’engagement dépend de l’avancée des négociations précitées entre le MEAE et les autorités équato-guinéennes.

De premières démarches ont été engagées en 2024 auprès de la partie équato-guinéenne afin de chercher à entamer formellement un dialogue sur la restitution de ces sommes, mais elles n’ont pas enregistré d’avancée notable.

A ce titre, les crédits ouverts en 2024 en AE et en CP n’ont pas été exécutés en 2024. L’arrêté du 13 mars 2025 a reporté intégralement ces crédits en 2025, conformément à la circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022, qui organise le pilotage budgétaire du programme et qui prévoit un report entier et automatique des crédits non consommés.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	6 100 806		6 100 806	
Transferts aux autres collectivités	6 100 806		6 100 806	
Total	6 100 806		6 100 806	

ACTION

02 – BMA_Coopération multilatérale

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
02 – BMA_Coopération multilatérale			0 0			0 0

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation

